



สัญญาเลขที่ 14/2567

สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข)
เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

สัญญาทำที่ สถานพระบรมราชานุสาวรีย์
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โดยที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นเงินทุนรัฐบาลให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ และให้กลับมารับราชการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติสืบไป กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน

และโดยที่ นางสาว
เกิดเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2533 อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่
ตรอกหรือซอย ถนน ตำบล/แขวง ท่าใหม่
อำเภอ/เขต บางขัน จังหวัด กระบี่
บิดาชื่อ นาย มารดาชื่อ นาง
รับราชการ/ทำงานในสังกัด สถานพระบรมราชานุสาวรีย์ ตำแหน่ง อาจารย์
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศตามเจตจำนงดังกล่าวข้างต้น

คู่สัญญาจึงตกลงทำสัญญาตามข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เพื่อประโยชน์แห่งสัญญานี้ ให้มีคำจำกัดความของถ้อยคำที่ปรากฏในสัญญาไว้ดังต่อไปนี้

1.1 คำว่า “ศึกษา” ให้ความหมายรวมถึง การฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาวิจัย และอบรมวิจัยตามโครงการที่กำหนด

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกำกับ ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับ

1.2 คำว่า “ก.พ.” ให้ความหมายถึง คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
ของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ

ข้อ 2 ผู้ให้สัญญาตกลงรับเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับที่
ก.พ. กำหนดจากผู้รับสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ทุนรัฐบาล” เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนด

ข้อ 3 ในกรณีที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาจัดให้ผู้ให้สัญญาศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมใน
ประเทศไทยก่อนเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ผู้ให้สัญญาต้องเข้าศึกษาและตั้งใจและเพียร
พยายามศึกษาอย่างดีที่สุด เงินที่ใช้จ่ายในข้อนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนรัฐบาล ตามข้อ 5

ข้อ 4 ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ ก.พ. โดยจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของ
ก.พ. และของผู้รับสัญญาที่ได้กำหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และหรือ
การใช้จ่ายเงินของนักเรียนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น ๆ จะได้
ออกใช้บังคับก่อนหรือหลังวันที่ลงนามในสัญญานี้ และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ นอกจากนั้น ผู้ให้สัญญาจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและ
คำตักเตือนของผู้ที่ ก.พ. มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนในต่างประเทศด้วย

ข้อ 5 ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ ถ้าผู้ให้สัญญาละสิทธิการรับทุน
รัฐบาลก็ดี หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดก็ดี หรือถ้าผู้ให้สัญญา
ฝ่าฝืนสัญญา ข้อ 3 หรือข้อ 13 วรรคสอง จน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาสั่งงดให้ทุนหรือบอกเลิกสัญญา
การรับทุนรัฐบาลก็ดี ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกสองเท่าของ
จำนวนทุนรัฐบาลดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที

ข้อ 6 ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ต้องตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญา
กำหนด โดยจะไม่หลีกเลียง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามโครงการ
ศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบของ ก.พ. หรือผู้รับสัญญา

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกำกับ.....ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับ.....

ข้อ 7 ถ้าผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 4 ข้อ 6 ในประการหนึ่งประการใด ผู้ให้สัญญายินยอมที่จะรับโทษตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ว่าด้วยการควบคุมการศึกษา และความประพฤติของนักเรียนในต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 6 โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้าหรืออยู่ศึกษา ในสถานศึกษาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนด หรือละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาประการหนึ่ง ประการใด ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่า ของจำนวนทุนรัฐบาลดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที

ข้อ 8 ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ หากผู้ให้สัญญาได้รับโทษให้กลับประเทศไทย หรือ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่มีทางที่จะสำเร็จการศึกษาภายในเวลากำหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้คงอยู่ศึกษาต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก.พ. หรือผู้รับสัญญามีอำนาจสั่งให้ผู้ให้สัญญายุติหรือเลิกการศึกษา และหรือสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยได้ในกรณีนี้ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาจะสั่งดให้ทุนรัฐบาลเสียตั้งแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวด้วยก็ได้

ข้อ 9 เมื่อ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการในส่วนราชการเมื่อใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ. หรือส่วนราชการนั้น ๆ กำหนดให้แล้ว ผู้ให้สัญญาต้องเข้ารับราชการในส่วนราชการตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดให้ และจะรับราชการอยู่ต่อไปอีกในส่วนราชการนั้น และหรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาเห็นชอบติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ หรือระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่มจากทางราชการในระหว่างศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ทั้งนี้ สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน

ข้อ 10 ถ้าผู้ให้สัญญาไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดก็ดี หรือไม่ยอมเข้ารับราชการในส่วนราชการตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดให้ก็ดี หรือผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด จน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาสั่งให้กลับประเทศไทยก็ดี ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที

ถ้าผู้ให้สัญญารับราชการไม่ครบกำหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ 9 แห่งสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้ว รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก.พ. ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันสมควรให้พ้นความรับผิดชอบ

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกำกับ.....ผู้กำกับลงลายมือชื่อกำกับ.....

ถ้าการที่ผู้ให้สัญญาไม่เข้ารับราชการ หรือออกจากราชการก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เพราะเจ็บป่วย และ ก.พ. ผู้รับสัญญา และกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ แล้วให้ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ถ้าในระหว่างเวลาสามปี นับแต่วันที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดให้เข้ารับราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาไปทำงานในบริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์อย่างอื่นสูงกว่าเงินเดือนที่ผู้ให้สัญญาได้รับจากส่วนราชการ ผู้ให้สัญญายังต้องรับผิดชอบใช้ทุนรัฐบาลและเบี้ยปรับตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก.พ. ผู้รับสัญญา และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรให้พ้นความรับผิดชอบ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใดจน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาสั่งให้กลับประเทศไทยนั้น ถ้าผู้ให้สัญญาได้เข้ารับราชการในส่วนราชการตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดให้แล้ว ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในวรรคแรก

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีหนี้สินหรือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกี่ยวกับการศึกษาหรือไม่ก็ตาม และทั้งระหว่างกำลังศึกษาหรือระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ โดยต่อเนื่องกับเวลาขณะศึกษารวมทั้งระหว่างที่เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นเป็นการจำเป็นหรือสมควรที่จะออกเงินอุดหนุนเพื่อชำระหนี้สินหรือปลดปล่อยความรับผิดชอบแก่บุคคลภายนอกแทน ผู้ให้สัญญาต้องตกลงยินยอมให้ผู้รับสัญญาออกเงินอุดหนุนเพื่อการดังกล่าวไปก่อนได้ แม้จะมีได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าเงินจำนวนที่ผู้รับสัญญาได้ออกเงินอุดหนุนไปแล้วดังกล่าว เป็นหนี้สินที่ผู้ให้สัญญามีต่อผู้รับสัญญา ซึ่งจะต้องชดเชยให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินจากผู้รับสัญญา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาได้ออกเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ อันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัญญาจะต้องจ่ายเป็นทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้ถือว่าเงินจำนวนที่ได้รับไป หรือที่ผู้รับสัญญาได้ออกเงินอุดหนุนไปแล้วดังกล่าว เป็นหนี้สินที่ผู้ให้สัญญามีต่อผู้รับสัญญา ซึ่งผู้ให้สัญญาจะชดเชยให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา

ข้อ 13 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาต้องจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ ซึ่งผู้รับสัญญาเห็นสมควรมาทำสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่ผู้รับสัญญากำหนด และในการที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรจะให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติตามทุกประการ

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกับ.....ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อกับ.....

ในกรณีผู้ค้าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุประกันตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมตายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้าประกันรายใหม่จะต้องค้าประกันตามสัญญาผู้ค้าประกันเดิมทุกประการ และหากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งผู้รับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

คู่สัญญาได้ทราบและเข้าใจข้อความสัญญาฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้

ลงนาม.....ผู้รับสัญญา

(.....)
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ลงนาม.....ผู้ให้สัญญา

(.....)

ลงนาม.....พยาน

(.....)

ลงนาม.....พยาน

(.....)

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกำกับ.....ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกำกับ.....

ข้าพเจ้า.....คู่สมรสของ.....

.....ยินยอมให้.....ทำสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกำกับ.....ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับ.....